Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Belo Jardim

Pç JOÃO TORRES GALINDO, S/N, EDSON MORORO MOURA, BELO JARDIM - PE - CEP: 55150-590 - F:(81) 37268903

Processo nº **0000804-61.2022.8.17.2260**

AUTOR: R. M. N. D. S., HUDSON FRANCISCO NOVAES DE SIQUEIRA

RÉU: MUNICIPIO DE BELO JARDIM

SENTENÇA

1 – RELATÓRIO

Vistos.

A parte autora acima identificada, devidamente qualificada nos autos, ingressou com ação em face do Município de Belo Jardim, já qualificado nos autos, alegando, em síntese, que:

" O requerente conta hoje com 9 anos, e fora diagnosticado como portador de Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID 10: E 10.9), doença cronica, até o momento sem cura, caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose, pela ausencia (total ou parcial) de insulina, conforme está comprovado nos documentos anexadas a presente.

Diante do diagnóstico do paciente torna-se imprescindível para o tratamento da patologia apresentada o uso dos seguintes medicamentos conforme prescrito pela médica que acompanha o Autor: Insulina Tresiba (1 caneta por mês); Insulina FIASP (2 canetas por mês); Agulhas para caneta de 4 ou 5 mm (150 unidades por mês); Lancetas para glicemia capilar (150 unidades por mês); Fitas para g l i c e m i a c a p i l a r (150 unidades por mês); Fr e e S t yl e L ib r e (0 2 s e n s or es /m es) .

Consoante orçamento anexado a presente, os medicamentos são de extrema necessidade para o menor Requerente, onde o não uso destes pode acarretar graves complicações, têndo custo mensal em torno de de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais e um custo anual de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), fugindo às possibilidades de pagamento pelo genitor do Requerente, não podendo arcar com o custeio do tratamento do seu filho menor, sem prejudicar o próprio sustento.

Ocorre que, diante da necessidade de uso da medicação de forma continua, o Autor dirigiu-se a Secretaria de Saúde do Município de Belo Jardim, ora Requerida, para que fossem fornecidos os medicamentos devido a sua falta de condições de custeá-los, porém obteve como resposta que o fornecimento de medicamentos só se daria por meio de ação judicial.

Portanto, o Autor veio socorrer-se através da via judicial para ver garantido seu direito à saúde, dignidade e à vida, de modo que a Ré venha a fornecer a medicação acima transcrita e nos documentos anexadas a presente, sob pena de pagamento de multa por dia de descumprimento com valor a ser arbitrado por este Juízo em razão do disposto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. ”

Ao final requereu:

a) A concessão, da tutela antecipada de urgência, para determinar ao Município que forneça os medicamentos descritos na inicial mensalmente e de forma continua à autora;

b) A procedência da ação, concedendo-se de forma definitiva o pedido;

Liminar não apreciada no despacho inicial id 104347049.

Citada regularmente a Promovida, apresentou contestação, onde pugnou pela improcedência do pedido id n° 109271627, aduzindo em síntese que o Município não dispõe de orçamento para suprir a necessidade autoral.

Réplica a contestação apresentada id 110495872.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram, asseverando que não tinham mais provas a produzir e requerendo o julgamento antecipado da lide.

Parecer ministerial pugnando pela procedência do pedido id 121692181.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

2- DAS PRELIMINARES

Havendo preliminares deve o juiz primeiro enfrentá-las, inclusive, com exceção do compromisso arbitral, reconhecê-las de oficio, por ser matéria de ordem pública.

Depois de detidamente analisado os autos, verifico a inexistência de preliminares que impeçam o conhecimento do mérito, pelo que passo a analisá-lo.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC/15)

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes estatuídos pelo **artigo 355, inciso I, do CPC**, pois versa sobre matéria exclusivamente de direito, não havendo prova a produzir, já que a documentação juntada aos autos é suficiente ao conhecimento da matéria.

Por esta razão, encontrando-se o processo apto a receber a resolução do mérito no estado em que se encontra, passo à sua análise.

3- DO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pela parte autora em face dos requeridos**, objetivando que este forneça a parte autora** a medicação que lhe foi prescrita, em face de sua necessidade de realizar do tratamento sua doença**.** Tal tratamento se perfaz necessário, sendo a autora, para tanto, desprovida de condições financeiras para arcar com o ônus decorrente da continuidade do tratamento médico necessário.

O pedido sob cogitação apresenta base constitucional, consoante o disposto no **art. 196, da Constituição Federal de 1988,** adiante transcrito:

> *"Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."* ***(grifado)***

Sendo assim, o reconhecimento da proteção à saúde como um dever do Estado é um dever que vincula o Poder Público como um todo. Ademais, as políticas e os investimentos estatais na área da saúde devem ser oferecidos de forma a proporcionar a todos os cidadãos o acesso aos seus serviços, sem que para isso se criem quaisquer tipos de distinções.

O fornecimento de medicamentos pelo Município é direito fundamental, podendo a parte autora pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

É imperial, como dever constitucional do Estado, que este se digne a fornecer, livre de qualquer ônus, o medicamento ora pleiteado, especialmente em se tratando de doença cujo tratamento é dispendioso.

Nesta linha de entendimento, vale trazer à colação as seguintes decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **1. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes.** 2. Incidência da Súmula n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 616551 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00092 EMENT VOL-02301-15 PP-03120) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. **Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.** Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 648971 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00080 EMENT VOL-02291-12 PP-02319) (grifo nosso)

Porém, no presente caso verifico que os valores dos medicamentos acostados na inicial não demonstram serem expressivos ao ponto do tratamento ser considerado dispendioso, podendo o Município requerido arcar integralmente com os custos informados, ademais, o demandado não demonstrou qualquer tipo de prova capaz de demonstrar que não pode arcar com os valores.

Neste diapasão, não cumprindo o Poder Público com o seu dever legal e constitucional de garantir a saúde do suplicante, custeando o medicamento necessário ao tratamento da postulante, restará quase inevitável lesão irremediável à sua saúde.

O demandante, visando à continuação do tratamento, necessita de medicamento específico, conforme estrita prescrição médica, sob pena de ineficácia do tratamento e consequente lesão irremediável à sua saúde. Sendo hipossuficiente, clama, desta forma, por um pronto e imediato atendimento estatal, até mesmo por imperativo constitucional, para preservação da sua existência digna.

Desse modo, no caso dos autos, resta cediço que o autor necessita do tratamento requerido por expressa indicação de profissional competente e não tem condições financeiras de custeá-lo, é irretorquível a obrigação do Município de provê-la.

Registro que a impossibilidade de fornecimento do medicamento pleiteado, sob o argumento de que o mesmo não se encontra contemplado nos programas de saúde preconizados pelo Ministério da Saúde, não desobriga o Município a adquirir e fornecer do medicamento, tudo, em virtude do direito a manutenção da vida e da saúde, bem como primando pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

A ausência do referido medicamento na lista padronizada do Sistema Único de Saúde, estabelecida pelo Ministério da Saúde, não pode subtrair dos cidadãos carentes a medicação necessária à cura de suas enfermidades, tampouco pode impedir o Poder Judiciário de conceder um provimento para viabilizar o tratamento adequado e eficaz para o paciente.

Trago à baila julgado que reflete, por todos, entendimento pacífico no âmbito do TJPE em caso semelhante ao presente:

> CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PIG (PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL). AGRAVADO DE BAIXA RENDA, SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISCRICIONARIEDADE MÉDICA EM INDICAR A TERAPÊUTICA MAIS ADEQUADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 18 DO TJPE. NÃO VIOLAÇAO DOS PRINCÍPIOS CONTITUCIONAIS DOS ARTS. 2º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641831/artigo-2-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), 5º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), ART. 37 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), CAPUT E 196 TODOS DA CF/88. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. *Restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser ofertado pelo Estado, de modo a atender ao princípio maior de garantia à vida digna, além dos direitos fundamentais de acesso universal e igualitário à saúde devendo direcionar recursos financeiros para tanto. 2. Paciente de baixa estatura decorrente de patologia PIG (pequeno para idade gestacional) necessitando de medicamento SOMATROPINA 4ui, 35 frascos-ampola ao mês. 3. Agravado sem condições financeiras de custear o tratamento para ele prescrito. 4. Observância da Súmula nº 18 desta Corte de Justiça. 5. A indicação do melhor tratamento é discricionariedade médica, que não pode ser adstrita à portaria generalista da Administração Pública. 6. Inexistência de violação aos arts. 2º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641831/artigo-2-da-*

constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988) (separação dos poderes), 5º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), caput (princípio da isonomia), art. 37 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), caput (princípio da legalidade) e 196, caput (política pública de saúde), todos da CF/88. 7. O togado singular não adentra no mérito administrativo, sua conduta é direcionada à observância da legalidade. 8. Recurso improvido à unanimidade. (TJ-PE - AGV: 3371464 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 03/07/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2015)

Acerca desse tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através da Seção Cível, realizada no dia 03 de maio de 2007, aprovou o seguinte enunciado sumular, in verbis: "Súmula 18: *É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial*".

Por outro lado, a reserva do possível, a isonomia e a universalidade do acesso à saúde não devem ser asseguradas sob o prisma da mediocridade e da ineficiência; cabe ao Poder Público, em verdade, garantir aos cidadãos a assistência à saúde necessária para cada caso concreto e não negar suporte a quem precise sob o argumento de que, hipoteticamente, não teria condições de atender a todos. Por fim, não ofende ao princípio da separação dos poderes a intervenção do Poder Judiciário na situação dos autos; ao contrário disso, o magistrado aqui atua porque não pode silenciar em face de qualquer lesão ou ameaça a direito trazido ao seu conhecimento, atuação essa que constitucionalmente se impõe (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Por tais, razões impõe-se julgar procedente os pedidos.

4- DO DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento nas razões sobreditas, **RESOLVO**, com fulcro no **art. 487, I, do CPC/15**:

I. **CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E NO MÉRITO JULGAR PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, para determinar à demandada que Forneça à Parte Autora, no prazo **de 10 dias, todo tratamento médico, incluindo a medicação solicitada pelo médico para a doença existente na autora, qual seja: "Insulina Tresiba (1 caneta por mês); Insulina FIASP(2 canetas por mês); Agulhas para caneta de 4 ou 5mm (150 unidades por mês);Lancetas para glicemia capilar (150 unidades por mês); Fitas para glicemia capilar(150 unidadespor mês); Free Style Libre (02 sensores/mes)" sem**

interrupções ou falhas no fornecimento, conforme descrito na inicial, enquanto perdure o tratamento, sob pena de aplicação, CUMULATIVAMENTE de :

a) MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00(hum mil reais) em caso de desobediência, ADVERTIDO-SE a ré de que o juiz poderá modificar a periodicidade da multa se considerá-la insuficiente ou excessiva, mas somente a multa vincenda, de acordo com a nova regra do CPC **(CPC/15, art. 537, § 1º);**

b) MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA de **até 20%** do valor da causa ou se o valor da causa for irrisório ou inestimável, de até **10 vezes o valor do salário-mínimo**, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis **(CPC/15, art. 77, IV e §§ 2º e 5º)**;

c) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, de **até 10%** do valor corrigido da causa ou se o valor da causa for irrisório ou inestimável, de **até 10 vezes o valor do salário-mínimo** e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou **(CPC/15, art. 81 e § 2º)**, em face do descumprimento injustificado da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência **(CPC/15, art. 536, § 3º)**.

II. CONDENO, por fim, a demandada, em razão de sua sucumbência, ao pagamento despesas processuais e honorários advocatícios, **nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85, do CPC sobre o valor da causa**, **com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.**

III. Levando em conta a condenação EM OBRIGAÇÃO DE FAZER imposta à Fazenda Pública sem prazo certo para acabar, não havendo recurso voluntário das partes, remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em remessa necessária.

DOS RECURSOS

Se apresentado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Se tempestivos, de logo, Recebo-o, ficando interrompido o prazo para a apresentação de outros recursos **(CPC/15, art. 1.026)**. Intime-se a parte adversa, por seu advogado, para se manifestar, querendo, no **prazo de 05 dias**, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, façam-me conclusos.

Se apresentado **RECURSO DE APELAÇÃO**: Diante do recurso **de apelação** apresentado, intime-se o recorrido para contrarrazoar, no **prazo de 15 dais**, bem como, intime-se o recorrente para responder, em igual prazo, em caso de interposição de apelação na forma adesiva **(CPC/15, arts. 997, §2º e 1.010, §§1º e 2º)**. Em seguida, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos à superior instância, com nossos cumprimentos.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo mais outras formalidades a cumprir, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Belo Jardim/PE, 2 de fevereiro de 2023.

DOUGLAS JOSÉ DA SILVA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: DOUGLAS JOSE DA SILVA
03/02/2023 08:45:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 124918518

23020308451917400000122059503

IMPRIMIR GERAR PDF